

통 보 / 주의 요구

1. 제 목 : 용역기관 선정위원회 외부위원 중복위촉 제한 등
관리방안 마련 필요
2. 소관부점 : 경영지원실, 기업지원총괄처
3. 내 용 :

가. 업무개요

경영지원실은 「업무분장세칙」 제10조 제1항에 따라 조달 및 관제 업무, 각종 행정업무 등을 수행하고 있으며, 공사의 업무수행을 위한 국내외 법무자문사, 재무자문사 등 용역기관 선정 시 선정위원회 구성 방법 등을 규정한 「용역기관 선정위원회 구성 및 운영에 관한 기준」의 소관부점이다.

기업지원총괄처는 「업무분장세칙」 제20조 제1항에 따라 기업 정상화 지원 관련 펀드 등 출·투자 및 관리(NPL펀드 포함), 기업지원업무의 조정·총괄 등 업무를 담당하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

행정기관 소속 위원회의 설치 및 운영에 필요한 사항을 규정한 「행정기관 소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률」 제8조에 따르면, 특별한 사유가 없으면 특정 위원을 여러 위원회에 중복하여 임명하거나

위촉하지 아니하여야 하고 인사혁신처의 공직후보자에 관한 정보 등을 활용하여 중복 여부를 확인·점검하도록 되어 있으며

국민권익위원회도 2018. 12. 17. ‘공공기관 심의위원회 의사결정의 공정성·투명성 제고’ 제도개선 권고에서 동일위원이 연속으로 선정되는 경우 평가의 공정성 및 객관성 훼손 우려가 있음을 지적한 바 있다.¹⁾

또한, 국민권익위원회는 민간위원 검증절차 강화를 위해 비상설위원회의 경우 위원회 개최 시에 민간위원으로부터 위원회 직무와 직접 관련된 연구용역·공사·계약 등 이득을 취하는 행위 금지 등을 포함하는 내용의 서약서를 징구하도록 제도개선 권고하였다.

공사의 「용역기관 선정위원회 구성 및 운영에 관한 기준」 제3조에 따르면 담당이사는 선정위원회를 구성할 때에는 5명 또는 7명으로 하며 이 경우 전원을 외부위원으로 구성하는 것을 원칙으로 하고²⁾

외부위원은 대외적으로 공정성과 전문성을 인정받으며 용역 관련 업무와 유관한 분야에 종사하는 교수, 변호사, 공인회계사, 연구기관 연구원 등 중에서 전문가 단체, 유관업무분야 등 기관장의 추천을 받아 소관업무 담당이사가 위촉하도록 되어 있다.

1) ● ○○○○공사는 최근 3년간 총 11차례 연구개발심의를 하면서 동일인이 4회 연속 심의위원으로 참여('18.11월 권익위 실태조사)

● □□□진흥원은 3차례에 걸쳐 선정평가를 실시한 '2015년 수출용 방송콘텐츠 재제작 지원 사업' 평가 시 동일 평가위원을 3회 연속 평가위원으로 참여시키는 등 6명의 평가위원이 많게는 5회, 적게는 3회 연속 평가위원으로 선정('16년 감사원)

2) 다만, 용역업무의 특성상 부득이하게 내부위원의 참여가 필요한 경우에는 내부위원을 과반수 미만으로 구성함

따라서, 용역기관 선정위원회의 외부위원을 위촉하는 경우에 동일
위원의 중복위촉을 점검 및 제한하고 위원회 선정위원회 직무 관련
용역 수입 금지 등 이해충돌 방지 방안을 마련함으로써 평가의 공정성
및 객관성을 확보하고 위원회 심의 과정의 공정성 및 신뢰도를 제고할
필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 외부위원 중복위촉 제한 및 점검 방안 마련 필요

그런데 감사대상기간 중 기업지원본부 소속 부점의 법무, 재무 등
용역 입찰 시 용역기관 선정위원회 외부위원 위촉 현황을 점검한 결과

[표 1]과 같이 기업지원총괄처에서 약 2개월 내에 개최한 3회의
선정위원회에 외부위원 총 4인 중 3인 또는 4인 전원을 동일인으로
연속하여 위촉한 사례가 확인되었고

[표 1] 외부위원 중복위촉 사례

용역명 (용역기관 선정위원회 일자)	“기재 생략”	“기재 생략”	“기재 생략”
---------------------------	---------	---------	---------

“기재 생략”

외부위원 후보군(Pool) 내에서 추천하거나 위촉하는 방식에 의하지 않고 개별 용역 건별로 각각 유관업무분야 등 기관장의 추천을 받아 위촉하였음에도 불구하고, [표 2]와 같이 동일한 위원이 다수의 선정 위원회에 중복위촉된 것으로 확인되었다.

[표 2] 외부위원 중복위촉 현황

부점 (용역기관 선정위원회 개최 횟수)	기업지원총괄처	기업자산인수처	기업회생지원처	해양투자금융처
--------------------------------	---------	---------	---------	---------

“기재 생략”

그런데 「용역기관 선정위원회 구성 및 운영에 관한 기준」은 동일 위원의 중복위촉에 관하여 아무런 제한을 두고 있지 않은 바, [표 3]과 같이 동일인 선임 횟수를 제한하고 있는 타 기관 사례와 비교할 때 평가의 공정성 및 객관성을 충분히 보장하지 못할 우려가 있다.

[표 33] 외부위원 중복위촉 제한 관련 타 공공기관 사례

구분	기관명	외부위원 중복위촉 제한 관련 내용	근거 규정
----	-----	--------------------	-------

“기재 생략”

따라서, 용역기관 선정위원회 외부위원의 중복위촉을 제한하고 중복 위촉 여부의 점검을 위해 외부위원 명단을 운용하는 등 방안을 마련할 필요가 있다.

(2) 외부위원의 용역 관련 업무 수임 부적정 및 금지 기준 마련 필요

감사대상기간 중 기업지원본부 소속 부점에서 개최한 용역기관 선정 위원회에서 평가를 수행한 외부위원이 선정된 용역기관으로부터 해당 용역 관련 업무를 수임한 사례가 있는지를 점검한 결과

기업지원총괄처에서 입찰에 부친 ‘기업구조조정펀드(가칭) 설계 및 운용방안 자문용역’의 경우 2022. 7. 27. 개최된 용역기관 선정위원회 위원은 내부위원 1인(○○○○○○○○○○)과 외부위원 4인(P연구원 등)으로 구성되었고, 평가 결과 법무법인(유한) ◇◇(이하 “◇◇”이라 한다)이 우선 협상대상자로 선정되어 2022. 8. 1. 공사와 자문용역계약을 체결하였다.

자문용역계약 제4조에 따르면 광장은 자문 수행과 관련하여 회계법인, 컨설팅업체 등 외부용역이 필요한 경우 공사와 협의하여 외부용역을 위임할 수 있고 외부용역 비용은 광장이 지급한 후 공사에게 상환을 청구할 수 있도록 되어 있었는데

광장은 용역기관 선정위원회 외부위원 중 1인이었던 P연구원에게 2022. 9. 1. ‘자펀드 민간출자 촉진을 위한 민간자본 인센티브 제공 방안과 관련 해외사례’에 관한 자문용역을 위임하고³⁾ P연구원에게 용역비 300만원을 지급한 후 공사에게 상환을 청구하였으며, 이 과정에서

3) ◇◇과 P연구원은 2022. 9. 1. ‘자펀드 민간출자 촉진을 위한 민간자본 인센티브 제공 방안과 관련 해외사례’에 관하여 자문금액 300만원의 자문계약을 체결함

공사는 광장과 해당 외부용역 실시에 관하여 협의하였으나 P연구원에 대한 외부용역 위임을 금지하지 않은 것으로 확인되었다.

그런데 「용역기관 선정위원회 구성 및 운영에 관한 기준」은 선정된 용역기관이 외부위원에게 선정위원회 대상 용역 관련 업무를 위임하는 것을 금지하지 않았고, 2023. 9. 14. 개정(폐지 후 제정 형식) 전에는 외부 위원으로부터 위원회 직무와 관련된 연구용역 등 금지에 관한 서약서를 징구하도록 하지도 않았는바⁴⁾

상기 사례와 같이 특정 외부위원이 용역기관 선정위원회에서 입찰 참가자를 평가한 후 그 평가 결과에 따라 선정된 용역기관으로부터 해당 용역과 관련된 업무를 수임하여 용역비를 지급받는 경우 평가의 공정성이 심각하게 훼손될 우려가 있는 것으로 확인되었다.

따라서, 용역기관 선정위원회에서 선정된 용역기관이 선정위원회 평가 대상 용역과 관련된 연구용역 등 업무를 외부위원에게 위임하는 것을 금지하는 기준을 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 경영지원실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 외부위원 중복위촉 제한 및 점검 방안, 외부위원에 대한 선정위원회 대상 용역 관련 업무 위임 금지에 관한 기준을 마련하겠다고 하였다.

기업지원총괄처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 용역기관 선정위원회에서 선정된 용역기관이 선정위원회 대상 용역과 관련된 연구용역 등을 외부위원에게 위임하지 않도록 조치하겠다고 하였다.

4) 다만, 2023. 9. 14. 개정된(폐지 후 제정 형식) 「용역기관 선정위원회 구성 및 운영에 관한 기준」 3.가.항에 위원 위촉 전에 ‘위원회 직무와 직접 관련된 연구용역·공사·계약 등 이득을 취하는 행위 금지’ 등을 위반하지 않겠다는 내용의 서약서를 징구하도록 하는 내용이 신설됨

4. 조치할 사항

경영지원실장은 용역기관 선정위원회 외부위원 중복위촉 제한 및 외부위원 명단 운용 등 점검 방안, 선정된 용역기관의 외부위원에 대한 선정위원회 대상 용역 관련 업무 위임 금지에 관한 기준을 마련하여 「용역기관 선정위원회 구성 및 운영에 관한 기준」에 반영하시기 바랍니다.(통보)

기업지원총괄처장은 용역기관 선정위원회에서 선정된 용역기관이 선정위원회 대상 용역과 관련된 연구용역 등 업무를 외부위원에게 위임하지 않도록 관련 업무를 철저히 하고, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)